سلسلة من فوائد شرح الشيخ أحمد بن محمود لصحيح مسلم ٣

النهي عن البيع

قبل استيفاء البائع المبيع

أو حوزته في رحله (محلّه والعلة فيه)



كتبه

الشيخ أحمد بن محمود بن محمد (الشيخ أحمدري)

غفر الله له ولوالديه ولشايخه وللمسلمين

دار النبيلة

مقديشو - الصومال

سلسلة من فوائد شرح الشيخ أحمد بن محمود لصحيح مسلم ٣

النهي عن البيع

قبل استيفاء البائع المبيع

أو حوزته في رحله (محلّه والعلة فيه)

كتبه

الشيخ أحمد بن محمود بن محمد (الشيخ أحمدري)

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين

دار النبيلة

مقديشو - الصومال

عنوان الكتاب : النهي عن البيع قبل استيفاء البائع المبيع أو حوزته في رحله (محلّه والعلة فيه)

كتبه: الشيخ أحمد بن محمود بن محمد (الشيخ أحمد يري)

عدد الصفحات : ١٤

مقياس الصفحة : ١٧سم × ٢٤سم

سنة الطباعة : ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥م

بلد الطباعة : مقديشو - الصومال

الطبعة : الأولى

جميع الحقوق الملكية محفوظة
يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصدير الكتاب كاملا

الناشر: دار النبيلة للنشر والتوزيع والطباعة
مقديشو - الصومال - سوق بكارو - بجوار مسجد أبي هريرة
للتواصل والاستفسار: 0612546664 / 252617499686+


بسم الله الرحمن الرحيم

النهي عن البيع قبل استيفاء البائع المبيع أو حوزته في رحله (محلّه والعلة فيه)

الحمد لله ربِّ العالمين. وصلّى الله وسلّم على نبيِّنا محمّدٍ وآله وأصحابه أجمعين.

أمَّا بعدُ: فلمّا كانت الشريعة الإسلامية كاملةً، صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، راعيةً لمصالح الأنام، دارئةً لمفاسدِ الإنسانِ، مزيلةً للضَّررِ والإضرارِ، جرى قلمُ فحولِ الأئمّةِ الذين بقروا أسرارَ الشريعةِ نحوَ بيانِها، والوقوفِ على عللِها، وسال فيضُهم صوبَ التنقيرِ فيها؛ إيضاحًا لمحاسنِ الشِّرعةِ، ورُومًا لزيادةِ الإيمانِ، ودحضًا لِشُبَهِ أهلِ الإلحادِ.

وقد مرّ بي في شرحي لصحيح الإمام مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه صاحبُه، وأردف ابنُ عباس رضي الله عنهما بقوله: «**وأحسبُ كلَّ شيءٍ مثلَه**».

وذكرتُ في الشرح أنَّ أقوالَ الأئمّةِ اختلفتْ فيه، ما بين حاصر النهي في الطعام فقط، وإليه ذهب مالك، واختاره ابن المنذر، ومُفرِّقٍ بين العقار وغيرها، فجوّز بيع العقار قبل قبضها، وأدرج غيرَها في النهي، وهم الحنفيّة، ومانع للمكيلات والموزوناتِ سواء أكان مطعومًا أو غيرَه، وهو مشهور مذهب الحنابلة.

وآخرون عمّموا المنع في كلِّ المبيع، وهو مذهب ابن عباس، وإمامِنا الشافعي.

❁ **ومأخذُهم**: النقلُ والنظرُ.

📄 **أمّا الأوّل**، فلما رواه أبو داود (٣٤٩٩) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنّ رسول الله ﷺ: «**نهى أن تُباعَ السِّلع حيث يُبتاع، حتى يحوزَها التُّجّار إلى رِحالِهم**».

في سنده عنعنة ابن إسحاق، لكنّ الروايةَ جاءت مصرّحةً بالسماع في «المسند» للإمام أحمد (٢١٦٦٨).

وروى الإمام البيهقيّ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قلت:

يا رسول الله، إنّي أبتاع هذه البيوع، فما يحلُّ لي منها وما يحرم عليّ؟ قال: «**يا ابنَ أخي، لا تبعْ شيئًا حتى تَقبِضَه**».

وإسناده على شرط الشيخين، غيرُ عبدِ الله بن عصمة، وثّقه ابن حبّان، واحتجَّ به النسائي.

روى له النّسائيُّ حديثًا واحدًا في البيوع، وحكم عليه ابن القطان الفاسي بجهالة الحال، وذكره ابن خلفون في «الثقات».

وذكرُ الطعام لا يُعدُّ قيدًا لهذه الروايات، بل من باب ذكر بعض أفراد العموم، نظرًا لكثرة وقوع مبايعاتِهم في الطعام؛ إذ يُقال: ذكر الطعام في الحديث منصوصٌ، وغيرُه يكون مُلحَقًا بقياس النظيرِ كما بيّنَه راوي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أو بالأولى؛ إذ الطعام أكثر ما كان عندهم، وحاجتُهم فيه تكثرُ، فإذا جرى المنعُ فيه، فغيرُه أَولى، وهذا مَنحى الإمام الشافعي رحمه الله.

هذا ما يتعلّق بألفاظ الحديث، ومدلوله.

أمّا ما دفعني إلى كتابة هذه السُّطورِ، فهو النظر في حكمة النهي وعلّتِه، وسأضيف بعد إلى ضرورة أخرى ألجأتني إليه.

قال الإمام الحافظ ابن قيم الجوزيّة في كتابه الماتع «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» (٢/ ٥٠٩، ط. عطاءات العلم):

«فصل: **وقد ذُكِرَ للمنع من بيع ما لم يُقبَضْ علّتان:**

(**إحداهما**): ضعف الملك؛ لأنّه لو تلفَ انفسخ البيعُ.

(**والثانية**): أن صحّتَه تُفضي إلى توالي الضمانَينِ؛ فإنّا لو صحّحناه، كان مضمونًا للمشتري الأوّلِ على البائعِ الأوّلِ، وللمشتري الثاني على البائعِ الثاني، فكيف يكون الشيءُ الواحدُ مضمونًا لشخصٍ مضمونًا عليه؟

وهذان التعليلان غيرُ مَرضِيَّين...».

ثمّ بدأ يُوجِّهُ النّقدَ إليهما.

ثمّ قال: «فالمأخذُ الصحيحُ في المسألة: أنَّ النهي مُعلَّلٌ

بعدم تمام الاستيلاء، وعدمِ انقطاع علاقة البائع عنه؛ فإنّه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغيره الربح، وتضيق عينه منه، وربما أفضى إلى التحيُّلِ على الفسخ ولو ظُلمًا، وإلى الخصام والمعاداة، والواقعُ شاهدٌ.

فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة: منعُ المشتري من التصرفِ فيه حتى يتمَّ استيلاؤُه عليه، وتنقطعَ عُلَق البائع، وينفطمَ عنه، فلا يَطمَعَ في الفسخِ والامتناع من الإقباض، وهذا من المصالح التي لا يُهمِلُها الشارع، حتى إنّ من لا خِبرةَ له من التُّجَّار بالشرع يتحرّى ذلك ويقصده؛ لما في ظنِّه من المصلحة، وسدِّ باب المفسدة.

وهذه العلّةُ أقوى من تَينِكَ العلّتَينِ». انتهى كلامُه.



وختامًا أقول: إنّه قد فشا، وشاع، وذاع في أوساطِ التُّجّارِ بيعُ ما لم يستوفوه، ولا قبضوه قبضًا شرعيًّا، ولم يُؤْووه إلى رِحالِهم، بل يبيعون حيث ابتاعوه، سواء أكان طعامًا أو غيرَه.

فلنتّقِ اللهَ تعالى، ولنُصغِ آذانَنا نحوَ تعاليمِ مُعلِّمِنا ورسولِنا ﷺ، ففيه الخيرُ والبَركةُ في الدارين.

وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلّى اللهُ وسلّم على نبيِّنا محمّدٍ وآلِهِ وأصحابِه.



سلسلة من فوائد شرح الشيخ أحمد بن محمود لصحيح مسلم ٣

النهي عن البيع

قبل استيفاء البائع المبيع

أو حوزته في رحله (محلّه والعلة فيه)

كتبه
الشيخ أحمد بن محمود بن محمد (الشيخ الأحمدي)
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين



دار النبيلة
مقديشو - الصومال

دار النبيلة
(+252)617499686 alnabiilabooks@gmail.com
Suuqa bakaaro - Masjidka Abiihureyra | سوق بكارو - قرب مسجد أبي هريرة
https://t.me/Alnabila @alnabila @alnabila